

COLEÇÃO

Enfrentamento de doenças
crônicas não transmissíveis no
Sistema Único de Saúde:
**ESTRATÉGIAS PARA
GESTORES DE SAÚDE**

Licitações e contratos na saúde



RENOB-MG

Rede para Enfrentamento da Obesidade e
Doenças Crônicas em Minas Gerais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável
Av. Peter Henry Rolfs, s/n – Campus Universitário
Viçosa – MG CEP: 36570-900
Site: <http://www.ippds.ufv.br/>
E-mail: renob@ufv.br

A coleção **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde** pode ser acessada, na íntegra, no site do RENOB-MG (www.renobmg.ufv.br) e do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (www.ippds.ufv.br).

ORGANIZAÇÃO

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Pablo Murta Baião Albino
Samilla Nunes Rezende Rodrigues

ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO

Rafael Castilho Moreira Guedes
José Daniel Pinto

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Editora Asa Pequena

FOTO DA CAPA

Rodrigo Carvalho

REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL

Grifo Consultoria Acadêmica

Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa

L711
2024 Licitações e contratos de saúde [recurso eletrônico] / Helen Hermana Miranda Hermsdorff, Pablo Murta Baião Albino, Samilla Nunes Rezende Rodrigues, organizadores ; Rafael Castilho Moreira Guedes, José Daniel Pinto, elaboração de conteúdo -- Viçosa, MG, 2024.
1 livro eletrônico (46 f.) : il. color. -- (Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde : Estratégias para gestores de saúde ; n. 6).

Disponível em: <https://www.renobmg.ufv.br/repositoriocientifico/>
Inclui bibliografia.
ISBN 978-65-00-94253-8

1. Licitação pública. 2. Contratos administrativos. 3. Saúde pública – Administração. 4. Cuidados primários de saúde. I. Hermsdorff, Helen Hermana Miranda, 1979-. II. Albino, Pablo Murta Baião, 1977-. III. Rodrigues, Samilla Nunes Rezende, 1995-. IV. Guedes, Rafael Castilho Moreira, 1994-. V. Pinto, José Daniel, 2000-. VI. Rede para o Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais. VII. Universidade Federal de Viçosa. Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável.

CDDir 341.35271

Bibliotecária responsável: Bruna Silva CRB6/2552



Este trabalho é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons Atribuição-Não-Comercial-Sem-Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). É permitido o download e o compartilhamento, desde que citada a fonte; não é permitida nenhuma alteração ou utilização para fins comerciais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais pelo apoio para realização da formação de gestores e profissionais de saúde para o cuidado de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis no âmbito da Atenção Primária, possibilitando o aprimoramento do manejo dessas doenças. Prestamos agradecimento também aos gestores e profissionais que participam do curso, visando à melhoria da qualidade da atenção ofertada em seus respectivos municípios.

A presente coleção foi produzida mediante apoio do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 442317/2020-4), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Ministério da Educação - código 001), e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ - 03954-22).

PREFÁCIO

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas, como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde. Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças - no âmbito do Sistema Único de Saúde - são mais efetivos.

Nesse contexto, o projeto **Rede para Enfrentamento da Obesidade e Doenças Crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG)** tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde** e **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde** – para capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da Atenção Primária à Saúde no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

Desejo que o conteúdo apresentado nesta coleção, voltada para gestores, propicie e fomente o cuidado da obesidade e de doenças crônicas associadas, de maneira mais humanizada e resolutiva, no seu território de atuação.

Boa leitura!

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Coordenadora do RENOB-MG

APRESENTAÇÃO

Boas-vindas aos leitores do nosso livro digital sobre **Licitações e contratos na saúde**, que faz parte da coleção *Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde*.

As políticas públicas são o foco da ação governamental e compreender as suas etapas é fundamental para que os gestores públicos de saúde, que contribuem diretamente na formulação e execução das mesmas, possam aplicar essas políticas à realidade de cada localidade e suas respectivas demandas.

Nesse contexto, o presente livro tem como objetivo nutrir os gestores de saúde com conhecimento acerca das políticas públicas, suas etapas e práticas, além da apresentação de exemplos relacionados à área da saúde, proporcionando a maior aplicabilidade desses conceitos.

Esperamos cumprir com os objetivos do RENOB-MG de contribuir no gerenciamento, no manejo e no cuidado das pessoas com obesidade e outras doenças crônicas, somando forças entre sociedade, órgãos e instituições públicas e privadas em prol da melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil!

Os autores

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. LEIS QUE REGEM AS LICITAÇÕES E OS CONTRATOS	10
3. APLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES	12
4. PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES	14
5. OBJETIVOS DAS LICITAÇÕES	16
5.1. Contratação mais vantajosa para a Administração Pública	16
5.2. Tratamento isonômico e justa competição	18
5.3. Evitar sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento	19
5.4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável	21
6. MODALIDADES DE LICITAÇÃO	22
6.1. Pregão	22
6.2. Concorrência	23
6.3. Concurso	24
6.4. Leilão	24
6.5. Diálogo competitivo	25
7. O QUE É PRECISO PARA REALIZAR UMA LICITAÇÃO?	26
8. FASES DA LICITAÇÃO	28
8.1. Preparatória	28
8.2. Divulgação do edital	29

8.3. Propostas e lances	29
8.4. Julgamento	30
8.5. Habilitação.....	32
8.6. Recursal	32
8.7. Homologação	33
9. CONTRATOS	35
9.1. Execução e fiscalização dos contratos	37
10. GESTÃO ECONÔMICA	42
REFERÊNCIAS.....	43

Lista de figuras

Figura 1: Opção de regime e legislação.	11
Figura 2: Princípios das Licitações.	15
Figura 3: Objetivos das Licitações.....	16
Figura 4: Aquisição de ambulâncias.	17
Figura 5: Fases da Licitação.	28
Figura 6: Fluxograma de Tramitação de Processos.....	34
Figura 7: Aquisição de Bens Permanentes.....	38
Figura 8: Aquisição de Bens Permanentes com Apostilamento.	39
Figura 9: Fluxograma de apostilamento.	41

Lista de siglas e abreviaturas

CGU	Controladoria-Geral da União
IGP-M	Índice Geral de Preços de Mercado
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo
PNCP	Portal Nacional de Contratações Públicas
SUS	Sistema Único de Saúde
TCU	Tribunal de Contas da União
UBS	Unidade Básica de Saúde



LICITAÇÕES E CONTRATOS NA SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

A palavra licitação está presente em nosso vocabulário, sobretudo, entre as pessoas ligadas à Administração Pública, já que o processo se apresenta diretamente associado ao seu sistema de aquisições. O Portal da Transparência, pertencente à Controladoria-Geral da União (CGU), indica que a licitação consiste no processo utilizado para a realização de contratações pela Administração Pública, configurando em sua forma de comprar e vender.

Os contratos, por sua vez, se observarmos atentamente o nosso cotidiano, perceberemos que eles se fazem presentes nas rotineiras transações que praticamos. De acordo com o Código Civil brasileiro, disposto na Lei nº 10.406/2002, os contratos são derivados em 23 tipos, por exemplo: de compra e venda, de troca, de doação, de locação, de empréstimo, entre outros.

Se nos aprofundarmos nessa análise, é possível perceber – quando observada a Constituição Federal brasileira – que os elementos que englobam as licitações são explicitados em seu artigo 37, o qual traz a seguinte indicação:



Ressalvados os casos especificados na legislação, **as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (Brasil, 1988, cap. VII, art. 37, inc. XXI, grifo nosso).

É importante verificar, no artigo supracitado, que as licitações estão diretamente ligadas aos contratos, nos quais há, majoritariamente, a consolidação da forma usual da concretização de uma licitação.



FIQUE LIGADO!

De acordo com os artigos 72, 73, 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021, em casos excepcionais, há previsão de contratação direta, inexigibilidade de licitação ou de dispensa de licitação.

Sendo assim, no contexto das licitações os contratos são indicados, de acordo com o portal da transparência, como o ajuste entre as entidades da Administração Pública e as entidades particulares para a formação de vínculos e obrigações recíprocas.

Para maior clareza, os contratos são um tipo de negócio jurídico que exige a participação de pelo menos duas partes, sendo, dessa maneira, um negócio jurídico bilateral, quando executado por dois interessados; ou plurilateral, quando envolvidas três ou mais partes interessadas no negócio (Gomes, 2009).

É válido destacar que os contratos citados, nos processos licitatórios, são tratados como contratos administrativos. Esses contratos, conforme apontado por Olivo (2015), são ajustes firmados entre a Administração Pública e os terceiros, na intenção de executar objetivos do interesse público.

2. LEIS QUE REGEM AS LICITAÇÕES E OS CONTRATOS

A Lei nº 8.666/1993, conhecida como antiga Lei Geral de Licitações e Contratos, regulamentou o artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações. Posteriormente, somada à Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação pregão; e à Lei nº 12.462/2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, formando, por um longo tempo, as legislações das licitações no Brasil.

Atualmente, a Lei nº 14.133/2021, chamada de **Nova Lei de Licitações e Contratos**, encontra-se em vigor com algumas aplicações imediatas desde sua publicação,

em 1º de abril de 2021, com prazo determinado para revogação total das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, além da revogação parcial da Lei nº 12.462/2011 (art. 1 ao 47), no dia 30 de dezembro de 2023, sendo destacadas essas questões nos artigos 191 e 193 da Lei 14.133/2021.

Desde a publicação da nova lei, os órgãos públicos puderam optar por utilizar as antigas regras presentes nas Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011, ou migrar para a Lei 14.133/2021, desde que a opção escolhida seja indicada de forma expressa em edital. Dessa forma, o Brasil conta, por um período determinado de tempo, com leis distintas para regular o processo licitatório. Aqui é importante observar que não há permissão para mesclar as leis antigas com a nova, sendo necessário indicar em edital a lei adotada e seguir com a opção ao longo de todo o processo de licitação. Essa possibilidade perdura até o final de 2023, quando permanecerá vigente apenas a Lei 14.133/2021.

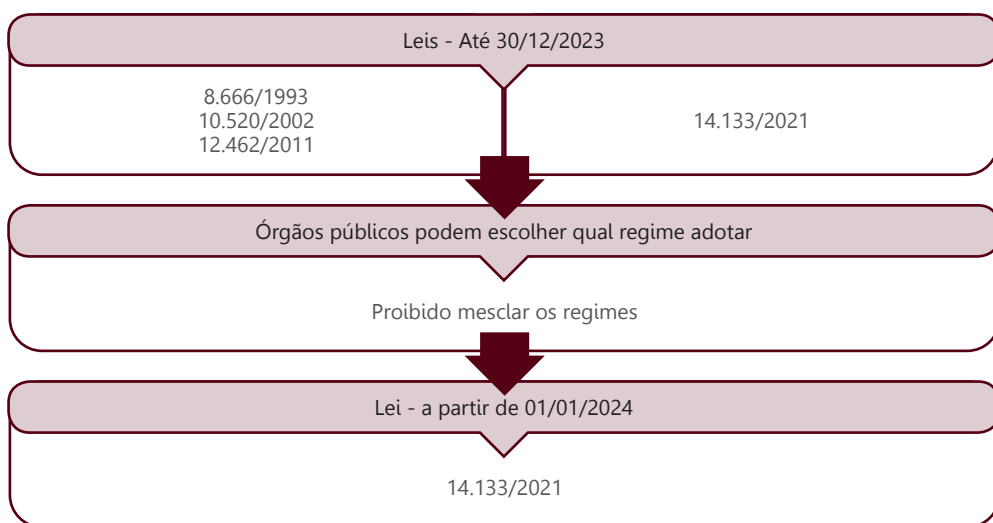


Figura 1: Opção de regime e legislação.

Fonte: Adaptado de acordo com as Leis nº 8.666/1993, 10.520/2002, 12.462/2011 e 14.133/2021.

É válido destacar que, na perspectiva de Cavalcanti Filho e Monteiro Neto (2021), a antiga lei, no panorama dos licitantes – pessoa física, pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa de uma licitação – compreendia muitas incertezas e inseguranças; já para a administração pública, compreendia desvantagens e pouca combatividade aos malfeitos. Nesse sentido, Câmara (2021) aponta que a nova

lei se apresenta com a intenção de melhorar a governança do processo licitatório, ampliando a qualidade, a transparência e a eficiência das compras do setor público.

Dessa forma, nesse novo cenário, a lei surge com a intenção de aplicar uma norma nacional para todas as esferas governamentais, sendo elas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Brasil, 2021, art. 1).

3. APLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Quando observadas as disposições setoriais da Lei nº 14.133/2021, veremos que as licitações são aplicadas em processos de compras, de obras e serviços de engenharia, de serviços em geral, de locação de imóveis e de licitações internacionais.

Aqui, trabalharemos de forma prática com o processo de compras, a partir do qual é possível observar na lei a necessidade de ser respeitada a expectativa do consumo anual de um órgão, determinando quantidades a serem adquiridas, buscando preços compatíveis aos praticados no setor privado e atendendo aos princípios das licitações, além de prover condições adequadas de armazenamento dos bens adquiridos (Brasil, 2021, art. 40).

Nesse sentido, a modalidade de compras é realizada, quando pertinente, pelo sistema de registro de preços. Em seu termo de referência deverá conter: as especificações do produto; a indicação das regras para entrega, juntamente da indicação de seu local; e as especificações das garantias exigidas (Brasil, 2021, art. 40), indicadas com maior propriedade no art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

Cabe destacar que é prevista validade de 1 ano para a ata de registro de preço, podendo ser prorrogada por mais 12 meses, com a condição de ser comprovado o preço vantajoso (Brasil, 2021, art. 84).

A prorrogação apontada acarreta em uma otimização do tempo de aquisição dos insumos por parte da Administração Pública, já que, com isso, descartam-se os procedimentos burocráticos que antecedem as compras, o que gera, dessa maneira, maior agilidade nas aquisições.

**SAIBA MAIS!**

O capítulo X da Lei nº 14.133/2021 dispõe dos instrumentos auxiliares das licitações, indicando procedimentos como o credenciamento, a pré-qualificação; o procedimento de manifestação de interesse; o sistema de registro de preços e o registro cadastral, estando dispostos entre os artigos 78º e 87º.

Para promoção da melhor assimilação do conteúdo, podemos imaginar, como exemplo, a aquisição de seringas para uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Primeiramente, seria necessário realizar um estudo prévio. Suponhamos que nesse estudo seja apontada a necessidade da compra de 200.000 seringas para a realização das atividades ao longo do ano.

Dada a identificação da quantidade necessária para o abastecimento da Unidade, é preciso seguir com os procedimentos e definir as condições do termo de referência, indicando o parâmetro de preço do mercado das seringas, assim como as suas especificações técnicas e a forma como deverão ser entregues, respeitando sempre os princípios das licitações para não haver equívocos por parte da Administração.

O licitante, ao se candidatar ao processo, deverá respeitar todas as condições impostas; enquanto a Administração, ao receber os bens, deverá dispor de espaço condizente para garantir que as seringas entregues sejam adequadamente armazenadas para o uso ao longo do ano.

É importante destacar que na licitação há previsão para indicação da marca do produto, desde que justificada por necessidade de padronização do objeto; necessidade de prover a manutenção da compatibilidade com a plataforma e com os padrões da Administração; quando uma marca for a única capaz de atender as necessidades ou, ainda, quando a descrição do objeto de uma marca prover melhor identificação do bem, sendo apenas uma referência de descrição para a licitação (Brasil, 2021, art. 41).

**FIQUE LIGADO!**

O intervalo dos artigos 45 ao 52 tratam das demais aplicações, quais sejam, as obras e serviços de engenharia; os serviços em geral; a locação de imóveis; e licitações internacionais. Clique para acessar.



4. PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES

No direito, os princípios consistem nos fundamentos para informar e orientar a norma jurídica, alicerçando as normas no ordenamento jurídico (Martins, 2014), sendo eles as regras gerais que norteiam o sistema jurídico (Mazza, 2013).

Isso posto, é interessante observar que na antiga Lei de Licitações e Contratos (8.666/1993), oito princípios estão listados (Brasil, 1993, art. 3); todavia, na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021), veremos que houve a ampliação desses oito princípios da antiga lei, perfazendo o total de 22 princípios (Brasil, 2021, art. 5).



SAIBA MAIS!

O artigo 5 da Lei nº 14.133/2021, que trata dos princípios das licitações, ainda dispõe do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que consiste na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na indicação dos princípios. Clique para acessar.



Na antiga Lei de Licitações e Contratos, os princípios se resumiam aos princípios da “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo” (Brasil, 1993, art. 3).

Na nova lei, os princípios citados são somados aos da

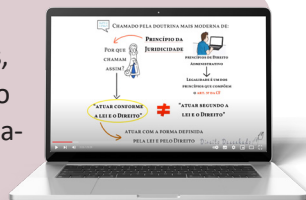


eficiência, do interesse público, [...], do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (Brasil, 2021, art. 5).



SAIBA MAIS!

Para obter a melhor compreensão sobre princípios, acompanhe o vídeo “Princípios da Licitação (Direito Administrativo): Resumo Completo” do canal, Direito Desenhado. Clique para acessar.



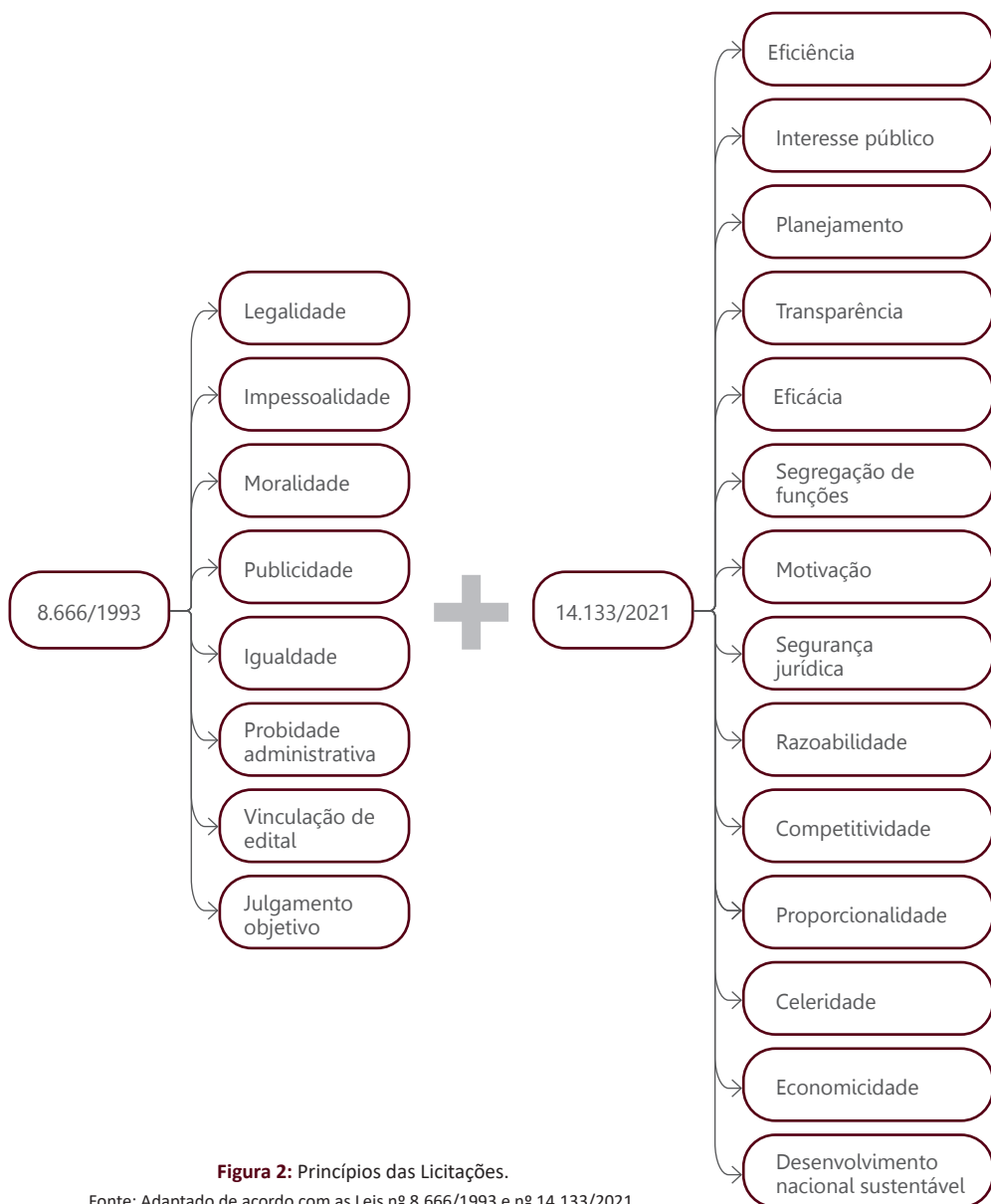


Figura 2: Princípios das Licitações.

Fonte: Adaptado de acordo com as Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021.



FIQUE LIGADO!

Lembrem-se, gestores, os princípios se apresentam nas licitações para serem seguidos, mitigando possíveis problemas no processo e aumentando a promoção dos melhores acordos para o interesse público.

5. OBJETIVOS DAS LICITAÇÕES

As licitações possuem um total de quatro objetivos, descritos na Lei nº 14.133/2021, quais sejam:



- i) assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objetivo;
- ii) assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
- iii) evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- iv) incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável (Brasil, 2021, art. 11).



Figura 3: Objetivos das Licitações.

Fonte: Adaptado de acordo com o art. 11, da Lei nº 14.133/2021.

5.1. Contratação mais vantajosa para a Administração Pública

Quando falamos sobre o objetivo de “assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública”, estamos falando da proposta economicamente mais vantajosa, aquela que proporcione a melhor relação de custo-benefício para o interesse público, trazendo, assim, resultados mais vantajosos (Brasil, 2021, art. 11). Aqui é importante compreender que não basta ser o item de menor dispêndio inicial, é preciso observar todo o ciclo de vida do objeto para tomar a decisão do mais vantajoso para a Administração Pública (Brasil, 2021, art. 11).

Em um simples exemplo, se estivéssemos analisando, via licitação, a compra de uma ambulância para o Sistema de Saúde local, deveríamos observar o tempo que o bem será usado. Nesse sentido, devemos analisar todo o contexto inserido nessa situação do ciclo de vida do objeto.

Suponhamos que o horizonte temporal previsto para o uso dessa ambulância seja de 10 anos. Ao analisar as propostas, esse ciclo esperado de uso deve ser levado em conta para, de fato, ser escolhida a melhor opção para a Administração, tendo em vista que haverá outros dispêndios atrelados a essa ambulância ao longo desse tempo.

Assim, podemos imaginar um panorama de comparação a partir do qual duas propostas de fornecimento desse veículo foram realizadas. A proposta A consiste em uma ambulância no valor de R\$300.000,00, que apresenta alto consumo de combustível e previsões de manutenção anuais na ordem de R\$15.000,00. A proposta B consiste em uma ambulância de R\$320.000,00, com baixo consumo de combustível e manutenções anuais na casa de R\$10.000,00.



Figura 4: Aquisição de ambulâncias.

Fonte: Elaboração própria.

O exemplo, em termos gerais, é simples, pois a intenção aqui é promover este tópico de forma didática. Percebam que a proposta A é a mais baixa, se analisada apenas o preço inicial da ambulância; entretanto, ao observar o ciclo de vida do produto, percebemos que consiste em um veículo mais oneroso aos cofres públicos. Em 10 anos, o ciclo de manutenção da ambulância A superaria a ambulância B em R\$50.000,00, tendo, inclusive, um consumo de combustível mais elevado. Nesse sentido, a proposta B se torna mais atrativa para o interesse público, uma vez que ela trará maior economia para a Administração.



FIQUE LIGADO!

Gestor, fique sempre atento! É importante, nesses casos, ter um planejamento do uso desse objeto para poder dimensionar, da melhor forma possível, qual opção atenderá adequadamente ao interesse público e, assim, tomar a decisão pela proposta com o melhor custo-benefício.

5.2. Tratamento isonômico e justa competição

É importante destacar que o tratamento isonômico tem suas bases sólidas construídas a partir da Constituição Federal brasileira de 1988, ao constar a seguinte indicação:



ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que **assegure igualdade de condições a todos os concorrentes**, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (Brasil, 1988, art. 37, inc. XXI, grifo nosso).

Devemos lembrar que essa condição também nos remete aos princípios já apresentados, estando presente o princípio da igualdade, citado por Mazza (2013) como um preceito fundamental em que a Administração Pública deverá tratar, em situações equivalentes, todos de forma igualitária, respeitando as leis.

Dessa forma, assim como para a Administração como um todo, seus agentes públicos deverão tratar os licitantes sem distinção, não promovendo tratamentos diferenciados que possam beneficiar ou prejudicar qualquer um que se submeta à licitação.

Nesse sentido, quando falamos sobre a justa competição, é evidente que há um caminho atrelado à promoção de tratamento isonômico. Assim, para que uma condição ocorra, é imprescindível que a outra ocorra concomitantemente.

É importante esclarecer que uma licitação busca promover processos justos e amplos de competição. Dessa maneira, essa questão sempre trará maiores possibilidades de promover maior economicidade para os cofres públicos, pois aumenta as chances de contratação de uma proposta mais vantajosa para o interesse público.

5.3. Evitar sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento

Na Lei nº 14.133/2021, temos a definição de sobrepreço como:



preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada (Brasil, 2021, art. 6, inc. LVI, grifo nosso).

Em síntese, o sobrepreço é caracterizado quando o preço contratado é expressivamente superior ao praticado no mercado, sem haver uma justificativa para tal valor.



FIQUE LIGADO!

Gestor, tenha muita atenção! Muitas vezes esse erro é passível de partir da própria Administração Pública, pois ela pode indicar, no termo de referência, um valor superior ao praticado no mercado.

A título de exemplo, podemos imaginar uma licitação para aquisição de seringas. Uma seringa, referenciada em valor comercial e unitário, custa cerca de R\$0,50. Se em uma licitação ocorre a contratação dessa mesma seringa por R\$5,00, temos um sobrepreço de R\$4,50.

É importante observar que o sobrepreço é caracterizado pelo valor significativamente superior em relação ao seu correspondente valor de mercado. Ressalta-se, nos casos de sobrepreço, que não houve ônus efetivos aos cofres públicos, tendo em vista que essa situação, quando descoberta, ocorre antes do pagamento, sendo encontrada a irregularidade no edital ou no contrato, havendo, com isso, espaço para correção da irregularidade (TCU, 2019). Entretanto, quando há dano aos cofres públicos, estamos falando dos superfaturamentos. Assim, o superfaturamento, quando observado na Lei nº 14.133/2021, indica que ele consiste no



dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por: a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas; b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou se-

gurança; c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado; d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços (Brasil, 2021, art. 6, inc. LVII, grifo nosso).

Em síntese, observamos que o superfaturamento ocorre quando há pagamento por parte da Administração Pública ao licitante. O superfaturamento, por vezes, é decorrente do sobrepreço não percebido a tempo, gerando dispêndio que provoca dano ao patrimônio público (TCU, 2019). Ou, ainda, quando o licitante deixa de cumprir a sua parte do contrato, quando recebe antecipações e não cumpre com seus deveres, quando não entrega as quantidades ou qualidades contratadas, entre outras (Brasil, 2021, art. 6, inc. LVII).

Nesse sentido, de maneira mais clara, para além dos superfaturamentos oriundos dos sobrepreços, se não houver comprovação de entrega dos itens devidamente contratados, há superfaturamento.

A título de exemplo, se retomarmos o caso das seringas, perceberemos que o superfaturamento por quantidade ocorre quando a Administração paga por uma quantidade maior do que a entregue. Assim, se a Administração paga por 100.000 itens e recebe apenas 90.000, há superfaturamento, já que não houve a entrega total do acordado.



SAIBA MAIS!

Observe a distinção entre sobrepreço e superfaturamento para o Tribunal de Contas da União, assistindo o vídeo “Ponto de Controle - Sobrepreço e Superfaturamento, disponível no canal Tribunal de Contas da União”. Clique para acessar.



Quando observada a questão da inexecuibilidade, acabamos indo na contramão do sobrepreço e do superfaturamento. Em síntese, a inexecuibilidade consiste na seleção de uma proposta que ofereceu um valor extremamente baixo, estando, inclusive, abaixo do preço praticado no mercado.

Se, mais uma vez, utilizarmos o exemplo das seringas, podemos imaginar essa situação com um licitante oferecendo esses itens, em valor unitário, por R\$0,01, quando, na verdade, o valor de mercado consiste em R\$0,50. Aqui devemos perceber que o valor se apresenta como impraticável, podendo gerar ônus para a Administração Pública, uma vez que surgem dúvidas relacionadas à capacidade do licitante de fornecer o produto.

É válido ressaltar que, quando é apresentada uma proposta com valor inexecutável, a Administração poderá desclassificar o licitante ou, então, solicitar uma garantia adicional. Essas questões estão bem explicitadas na Lei nº 14133/2021, quando tratadas as obras e os serviços de engenharia. Nesse sentido, é importante destacar que a exequibilidade também está atrelada ao orçamento, uma vez que as propostas com valores acima do orçamento poderão ser consideradas inexequíveis (Brasil, 2021, art. 59, inc. III).

5.4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável

Se sintetizarmos o entendimento da proposta de “promover o desenvolvimento nacional sustentável”, observaremos que ela surge com a intenção de realizar um favorecimento ao mercado brasileiro de bens e serviços, cuidando para que as propostas escolhidas não impactem negativamente o meio ambiente, a economia e a sociedade. A inovação, por sua vez, visa a exploração de novas ideias em prol do interesse público.

É importante destacar que esse objetivo deve ser usado de forma a não prejudicar os cofres públicos. Além disso, é uma questão já apontada na Lei nº 14.133/2021, na qual o desenvolvimento nacional sustentável aparece, inclusive, como um dos princípios a serem seguidos na realização das licitações.



SAIBA MAIS!

Entenda, em resumo, os objetivos das licitações assistindo ao vídeo “Objetivos da Licitação - Série Licitações”, do canal da professora Irene Nohara no Youtube. Clique para acessar.



6. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Até aqui compreendemos os princípios e os objetivos do processo de licitação. Assim, nesse momento, nos cabe compreender quais os tipos de licitação temos regulamentados pela Lei nº 14.133/2021.

Nesse sentido, de acordo com a lei, são previstas cinco modalidades de licitação, sendo elas: **“I- pregão; II- concorrência; III- concurso; IV- leilão; V- diálogo competitivo”** (Brasil, 2021, art. 28, grifo nosso). Para melhor compreensão de cada modalidade, elas serão trabalhadas nos tópicos seguintes.

6.1. Pregão

Na Lei nº 14.133/2021 observamos o pregão como a modalidade de licitação obrigatória na compra ou contratação de bens e serviços comuns, sendo julgados, mais usualmente, pelos critérios de menor preço ou de maior desconto (Brasil, 2021, art. 6, XLI).

De maneira geral, o pregão é instituído na Lei nº 10.520/2002, a qual aponta que as **aquisições de bens e serviços comuns, compreendido por ter padrões de desempenho e qualidade facilmente definidos em edital por meio de especificações comuns do mercado**, poderão ser, usualmente, realizados nessa modalidade (Brasil, 2002, art. 1).

O processo de realização do pregão, em si, consiste em duas etapas, uma interna e outra externa. A etapa interna se inicia na justificativa da necessidade de compra ou contratação, por parte da autoridade competente, definindo o objeto do certame com os critérios, as exigências, as sanções e as cláusulas (Brasil, 2002, art. 3, inc. I). O objeto deverá ser definido de forma precisa, suficiente e clara, e a autoridade competente indicará, entre seus servidores, o pregoeiro com sua equipe de apoio que ficarão responsáveis por receber as propostas e lances, entre outras (Brasil, 2002, art. 3, inc. II, IV).

A fase externa tem início na convocação dos interessados, sendo obrigatório publicar aviso via diário oficial ou, para o caso de não existir, em jornal de circulação local, sendo necessário informar o objeto da licitação, o local, o dia e o horário em que poderão ter acesso ao edital. É importante dizer que de maneira facultativa, é

possível divulgar esse aviso em meios eletrônicos, ampliando ainda mais a capacidade de publicizar a licitação (Brasil, 2002, art. 4, inc. I-II).

A partir da publicação do aviso, é preciso dar prazo de no mínimo 8 dias úteis para a marcação do dia, do horário e do local em que será realizada a sessão pública para o recebimento das propostas. Na sessão, os interessados – ou os seus representantes – apresentarão uma declaração atestando que cumprem com os requisitos e entregarão suas propostas em envelopes, indicando o objeto e o preço ofertado. O envelope, nesse contexto, deve ser imediatamente aberto pelo pregoeiro para verificar se a proposta está em conformidade com o certame (Brasil, 2002, art. 4, inc. V-VII).

Ao longo do processo, o autor da oferta mais baixa e aqueles que tiverem ofertado proposta com preços de até 10% a mais do que o mais baixo, poderão realizar novos lances de forma verbal, até a proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos três propostas formatadas da forma descrita anteriormente, poderão os autores das propostas melhores refazerem seus lances de forma verbal, até a proclamação do vencedor (Brasil, 2002, art. 4, inc. VIII-IX).

É válido destacar que no pregão vence aquele que oferecer o menor preço, desde que respeitadas as condições previstas em edital, cabendo ao pregoeiro verificar sua aceitabilidade e, inclusive, a documentação de habilitação do vencedor (Brasil, 2002, art. 4, inc. X-XI).

Caso não ocorra a aceitabilidade da proposta ou ocorra algum problema com a documentação de habilitação, o pregoeiro seguirá a classificação de forma subsequente, até declarar um vencedor, respeitando sempre as possibilidades de recurso dos licitantes (Brasil, 2002, art. 4, inc. XV-XVI).

6.2. Concorrência

A concorrência terá sua execução semelhante à do pregão (Brasil, 2021, art. 29), contendo a fase “preparatória, de divulgação, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursal e de homologação” (Brasil, 2021, art. 17, inc. I-VII).

Nesse sentido, a Lei nº 14.133/2021 estabelece a concorrência como a modalidade de licitação mais **voltada para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e serviços de engenharia**, considerando os critérios de “menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto” (Brasil, 2021, art. 6, XXXVIII).



FIQUE LIGADO!

Os bens e serviços são tratados na Lei nº 14.133/2021 de duas formas, classificando-se em comuns ou especiais. Os bens e serviços comuns consistem naqueles em que há possibilidade de indicar de forma objetiva suas especificações usuais de mercado; enquanto os bens e serviços especiais são definidos pela lei como aqueles em que há alta heterogeneidade ou alta complexidade para definição em relação aos comuns (Brasil, 2021, art. 6).

6.3. Concurso

A Lei nº 14.133/2021 traz o concurso como a modalidade que deve ser **utilizada para escolha de trabalhos científicos, artísticos ou técnicos**, sendo julgados pelo melhor conteúdo artístico ou pela melhor técnica (Brasil, 2021, art. 6, XXXIX).

Para execução do concurso, é necessário a construção de um edital expondo os critérios de qualificação que serão exigidos, as diretrizes e formas que os trabalhos deverão dispor para suas exposições, bem como as condições necessárias de serem realizadas; além de dever estar prevista a remuneração pela atividade ou o seu prêmio a ser concedido (Brasil, 2021, art. 30, inc. I-III).

6.4. Leilão

Na Lei nº 14.133/2021 temos que o leilão é a modalidade de licitação **voltada para a alienação de bens imóveis, bens móveis inservíveis ou bens móveis legalmente apreendidos** disponibilizados para quem oferecer o maior lance (Brasil, 2021, art. 6, XL).

Nesse sentido, o leilão poderá ser realizado por leiloeiro oficial ou por servidor designado pela Administração. É importante observar que se a opção for feita pela contratação de um leiloeiro oficial, é preciso selecioná-lo por meio da modalidade pregão, optando por aquele que oferecer o maior desconto relativo às comissões cobradas (Brasil, 2021, art. 31).

Ainda de acordo com o artigo, o leilão deverá ter seu edital divulgado no site oficial do órgão e em local próprio da Administração que tenha circulação acentuada de pessoas, contendo a descrição do bem, inclusive, as suas condições; o valor, em

percentual, de sua avaliação; preço mínimo; condição de pagamento; comissão do leiloeiro; indicação do local dos bens e do leilão, ainda que esse último aconteça em sítio eletrônico oficial; além da indicação de ônus, gravames ou pendências vinculadas aos bens (Brasil, 2021, art. 31).

É válido destacar, para o caso dos leilões, que não há exigência de promover o cadastro prévio dos interessados, havendo a homologação do processo logo após a fase de lances, recursal e do pagamento efetivado pelo licitante ganhador, conforme regras estabelecidas em edital (Brasil, 2021, art. 31).

6.5. Diálogo competitivo

Segundo a Lei nº 14.133/2021, o diálogo competitivo consiste na modalidade de licitação **voltada para a contratação de serviços, obras e compras, e as conversas são executadas entre a Administração Pública e os licitantes selecionados com o intuito de desenvolver alternativas capazes de atender as necessidades da Administração** (Brasil, 2021, art. 6, XLII).

Nesse sentido, a modalidade diálogo competitivo ocorre, de acordo com a Lei nº 14.133, quando há inovações técnicas ou tecnológicas; impossibilidade de o órgão ter suas necessidades atendidas sem a adaptação das soluções disponíveis no mercado; ou quando há impossibilidade de especificar tecnicamente, por parte da Administração, determinado objeto (Brasil, 2021, art. 32, inc. I).

Assim, para a execução do diálogo competitivo, a Administração necessita apresentar o edital, em site oficial, com as necessidades e exigências definidas, dando prazo de 25 dias úteis para a manifestação dos interessados nessa licitação Brasil, 2021, art. 32, § 1º, inc. I).

Após o recebimento das propostas, o processo segue com o rigor de manter em sigilo cada proposição dos licitantes (Brasil, 2021, art. 32, § 1º, inc. IV). É válido destacar que a modalidade diálogo competitivo deve ser conduzida por uma comissão de pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos da Administração (Brasil, 2021, art. 32, § 1º, inc. XI).

Dessa maneira, no andamento das atividades, mais precisamente na fase do diálogo, a Administração tem o poder de tomar sua decisão fundamentada sobre as soluções que atendam às suas necessidades, realizando reuniões gravadas, com recursos de áudio e vídeo, com os pré-selecionados. Na conclusão do diálogo, as

gravações e atas devem ser juntadas aos autos do processo de licitação, para assim dar início à fase competitiva (Brasil, 2021, art. 32, §1º, inc. V-VI).

Na fase competitiva um novo edital é lançado, contendo a especificação da solução desejada pela Administração Pública que atenda às necessidades e aos critérios objetivos a serem utilizados na definição da proposta mais vantajosa. O prazo para o edital da fase competitiva deve ser de no mínimo 60 dias úteis e ser aberto para todos os licitantes pré-selecionados, conforme edital da fase de diálogo, contendo, para essa ocasião, as propostas com os elementos necessários para a execução do projeto (Brasil, 2021, art. 32, §1º, inc. VIII).

É importante observar que está previsto na lei a possibilidade de a administração solicitar esclarecimentos e ajustes das propostas, desde que com isso não ocorra uma distorção do que foi apresentado, resguardando os licitantes concorrentes de haver uma discriminação no processo. Assim, após os possíveis ajustes, a proposta vencedora será aquela que atenda os critérios do edital da fase competitiva, visando assegurar a contratação mais vantajosa (Brasil, 2021, art. 32, §1º, inc. IX-X).



SAIBA MAIS!

Acompanhe a explicação sobre os tipos e modalidades de licitação no vídeo “TIPOS E MODALIDADES DE LICITAÇÃO NA NOVA LEI - Lei 14.133/21”, disponível no canal da Professora Camila Miranda. Clique para acessar.



7. O QUE É PRECISO PARA REALIZAR UMA LICITAÇÃO?

Até aqui compreendemos os princípios, os objetivos e as modalidades de licitação. Entretanto, o que de fato é preciso para realizar uma licitação?

Em primeiro lugar é preciso assimilar que as licitações, normatizadas pela Lei nº 14.133/2021, são conduzidas por pessoas, compreendidas como agentes públicos (Brasil, 2021, art. 7). Assim, nesse momento, é preciso conceber que uma licitação só poderá ser realizada se houver participação da Administração Pública na geração do processo licitatório.

Dessa forma, para a realização das licitações, o art. 7 dessa mesma lei nos traz que cabe à autoridade do órgão, ou pessoa que a organização administrativa indicar, a gestão e a indicação de agentes públicos para a execução da licitação. Entretanto, apesar da indicação, existem regras a serem observadas para esse fim.

Assim, é preferencial a indicação de um servidor efetivo ou empregado público da Administração Pública, que tenha atribuições ligadas às licitações e contratos ou que tenha qualificação atestada pelo poder público; excluindo aqueles que possuem companheiro(a) ou qualquer indivíduo com algum grau de parentesco com licitantes, quer seja eles por parentesco, afinidade, colateral, comercial, econômica, financeira, técnica, trabalhista ou civil (Brasil, 2021, art. 7, inc. I-III).

Indicado o agente público, chamado aqui de agente de contratação, inicia-se os empregos de sua função, como tomadas de decisão, providências para os trâmites da licitação, entre outras, executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do processo até o momento de sua homologação (Brasil, 2021, art. 8). É válido destacar que esse artigo ainda trata das exceções da substituição do agente de contratação por uma comissão de contratação, composta por no mínimo três pessoas; ou ainda, em caso de objetos não rotineiros, ser contratada empresa ou profissional especializado para prestar assessoria, por prazo determinado, aos agentes públicos (Brasil, 2021, art. 8, § 1º-5º).

Para além da participação dos agentes públicos, observa-se, na Lei nº 14.133/2021, questões relativas ao processo licitatório. Em seu artigo 12, a lei diz que as licitações devem obedecer a alguns critérios, como, por exemplo, a necessidade de serem gerados documentos produzidos por escrito com assinatura dos responsáveis; valores e preços em moeda corrente nacional, em reais, com a ressalva de das licitações de âmbito internacional, tratadas no art. 52 dessa mesma lei; comprovação da originalidade de documentos, entre outros.

É importante destacar que os atos vinculados ao processo de licitação devem ser públicos, com a ressalva de resguardar apenas as informações consideradas sigilosas para a segurança da sociedade e do Estado (Brasil, 2021, art. 13), sendo impedidos de participar autores de anteprojetos, projetos básicos ou projetos executivos, na figura de empresa, consórcio, gestor, acionista ou detentor de parte da empresa (superior a 5%); licitantes que estejam impossibilitados de participar por conta de sanções impostas; os que mantêm vínculo com dirigente do órgão; entre outras (Brasil, 2021, art. 14, inc. I-VI).

8. FASES DA LICITAÇÃO

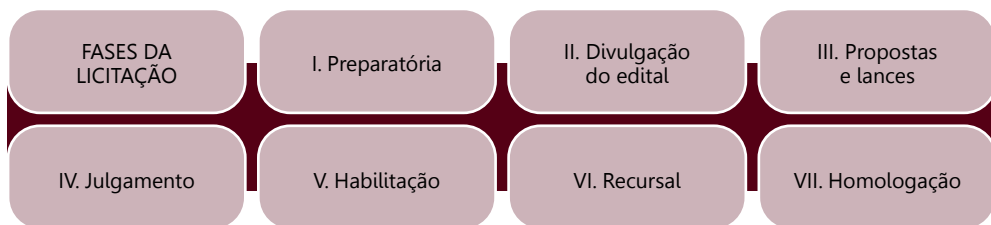


Figura 5: Fases da Licitação.

Fonte: Adaptado de acordo com o art. 17, da Lei 14133/2021.

8.1. Preparatória

A fase preparatória é também conhecida como a **fase de planejamento**, a partir da qual **são definidas as necessidades de contratação; o objeto; as condições de pagamento e de recebimento; o orçamento; o edital; a minuta de contrato; a modalidade de licitação**, entre outras (Brasil, 2021, art. 18, inc. I-XI).

Na fase preparatória é preciso ter bastante atenção às estimativas de aquisição ou contratação, tendo em vista que necessitam ser realizadas de acordo com valores de mercado em busca do melhor preço. Esse levantamento auxilia tanto os participantes das licitações quanto a Administração Pública, tendo em vista que passam a ter parâmetros mais adequados de referência (Brasil, 2021, art. 23).

Nesse sentido, fiquem atentos à lei, pois ela aponta que devem ser realizadas ao menos três cotações diretas para cada item a ser licitado, a partir de solicitação formal de cotação, indicando claramente o porquê da pesquisa com os fornecedores cotados. A validade dessas cotações tem a duração de 6 meses, contados de forma regressiva a partir da data de publicação do edital (Brasil, 2021, art. 23, inc. IV).

De maneira geral, a fase preparatória é compreendida como uma fase “interna”, pois é totalmente voltada para o levantamento das necessidades da Administração Pública. É importante observar que aqui são definidas as demandas de compras e/ou contratações, indicando, inclusive, as regras que deverão constar em edital.

Ainda na fase interna, o setor responsável pela condução do processo licitatório deve solicitar ao setor de finanças, após a definição dos valores de referências, a realização do bloqueio orçamentário. Esse bloqueio diz respeito ao congelamento

de parte do orçamento público para destinação de custeio das despesas/aquisição do processo licitatório que se pretende realizar. Esse congelamento gera segurança, pois, assim, há garantia de que a Administração Pública terá recursos suficientes para arcar com as despesas da licitação.

8.2. Divulgação do edital

Após a fase preparatória, inicia-se a fase de **divulgação do edital de licitação**, sendo necessário, para que o início aconteça, um parecer jurídico por parte da assessoria da Administração apreciando o processo licitatório com critérios objetivos, com manifestação em linguagem de fácil compreensão, para, assim, realizar a determinação da divulgação do edital (Brasil, 2021, art. 53, inc. I-II).

O edital deve ter ampla divulgação de seu inteiro teor no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC) (Brasil, 2021, art. 54), e no Diário Oficial da União, do Estado, Município, entre outros (Brasil, 2021, art. 54, §1º).



SAIBA MAIS!

Consulte o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC). Clique para acessar.



Na fase de divulgação do edital é dado início a etapas ditas como “externas”, já que a partir da divulgação é possível termos a participação dos licitantes. Dessa forma, é importante enfatizar que o edital, nesse contexto, é um documento de bastante importância para a fluidez da licitação, tendo em vista que nele constam as regras, os prazos e as diretrizes que conduzem todo o processo.

8.3. Propostas e lances

Na Lei 14.133/2021, as propostas e lances são apresentadas com a observação de “quando for o caso”, pois existem diferentes modalidades de licitações (Brasil, 2021, art. 17, inc. III).

Para melhor assimilação do conteúdo, neste tópico trataremos das propostas e lances no sentido da aquisição de bens. Dessa forma, a partir da divulgação do edital, são abertos os prazos para a apresentação de propostas e lances, sendo esses prazos sempre indicados como prazos mínimos e dispostos em 8 dias úteis, para os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; e 15 dias úteis para os demais casos de aquisição de bens (Brasil, 2021, art. 55, inc. I).

É válido destacar que, independente da situação, após a divulgação do edital, caso ele sofra qualquer tipo de alteração, é preciso realizar nova divulgação do edital e reiniciar os prazos para participação dos licitantes (Brasil, 2021, art. 55, § 1º).



FIQUE LIGADO!

Gestor da Saúde, atenção! Mediante decisão fundamentada, os prazos para aquisições de bens podem ser reduzidos pela metade quando realizados pelo Ministério da Saúde para o seu Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2021, art. 55, §2º).

As propostas poderão ser apresentadas em modo aberto, quando há lances públicos e sucessivos; ou fechado, quando há sigilo na informação até a sua divulgação, podendo ser, inclusive, utilizadas conjuntamente ou de forma isolada (Brasil, 2021, art. 56, inc. I-II).

8.4. Julgamento

Dadas as propostas e lances, inicia-se a fase de julgamento. Em síntese, **a Administração deve avaliar todas as propostas e definir qual delas atende aos critérios estabelecidos em edital.**

O julgamento deverá ser realizado de acordo com os critérios de “menor preço; maior desconto; melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance, no caso de leilão; e maior retorno econômico” (Brasil, 2021, art. 33).

Para melhor compreensão dos critérios apontados, eles serão apresentados de forma sucinta visando à promoção do conhecimento básico sobre os critérios de julgamento.

Assim, iniciando pelos critérios de menor preço; maior desconto; e de técnica e preço, a lei aponta que deverão considerar o menor gasto para a Administração, desde que sejam atendidos os padrões mínimos estabelecidos no edital divulgado para a licitação, sendo observado, inclusive, para o caso do maior desconto, o preço global estabelecido (Brasil, 2021, art. 34).

Para o caso do critério de técnica e preço é importante salientar que, para além da consideração do menor dispêndio possível para a Administração, que deverá ser pontuada no critério de preço, é preciso, anteriormente, avaliar os critérios técnicos das propostas e pontuá-las, para, assim, realizar a ponderação das pontuações e apontar a melhor proposta (Brasil, 2021, art. 36).

Desse modo, é importante ressaltar que o ciclo de vida do bem poderá ser considerado para os critérios supracitados desde que sejam objetivamente mensuráveis, conforme regulamentação, entrando na conta do menor dispêndio os custos indiretos, como as despesas de manutenção, de depreciação, entre outras (Brasil, 2021, art. 34, §1º).

O critério da melhor técnica ou conteúdo artístico deverá ser avaliado de maneira exclusiva via proposta dos licitantes, podendo contratar, dessa maneira, trabalhos de natureza científica, técnica ou artística, respeitando os prêmios ou remunerações previstas em edital (Brasil, 2021, art. 35).

O critério de maior lance está voltado para o caso dos leilões, visto que, de fato, a maior oferta arremata o objeto (Brasil, 2021, art. 33). O critério do maior retorno econômico acontece, de maneira exclusiva, para os contratos de eficiência, e deverá ser celebrado com a consideração da maior economia para a Administração, sendo indicada em valor percentual para demonstrar a economia efetiva com a celebração do contrato (Brasil, 2021, art. 39).

Até aqui compreendemos os critérios de avaliação, contudo, tão importante quanto compreender essa etapa, é entender os casos de desclassificação de propostas. Nesse sentido, propostas que contenham vícios insanáveis, que não obedeçam às especificações técnicas ou descumprirem qualquer outra exigência do edital, que apresentarem preços inexecutáveis ou maiores que o orçamento para contratação, ou ainda que não conseguirem comprovar a capacidade de execução, devem ser descartadas (Brasil, 2021, art. 59, I-V).



FIQUE LIGADO!

Tenham atenção com o processo. Para promoção da economia de tempo e recursos empregados na ação, o procedimento de verificação da conformidade da proposta poderá ser feito exclusivamente com a mais bem avaliada, sendo analisada a subsequente apenas quando estiver em desconformidade (Brasil, 2021, art. 59, §1º).

8.5. Habilitação

Julgadas as propostas, contando que exista um ganhador, o licitante passa para a fase de habilitação junto à Administração Pública. **As condições de habilitação deverão constar em edital, devendo os licitantes atender a todas as exigências da habilitação** (Brasil, 2021, art. 65). Nessa fase serão verificadas todas as informações, os documentos e as certificações necessárias para a habilitação do licitante, sendo observados aspectos jurídicos, técnicos, fiscais, sociais, trabalhistas e econômico-financeiros (Brasil, 2021, art. 62, inc. I-IV).

É importante esclarecer que a etapa de habilitação poderá, desde que expressamente previsto no edital de licitação, anteceder as etapas de julgamento e de propostas e lances (Brasil, 2021, art. 17, §1).

8.6. Recursal

A etapa recursal, ou simplesmente de recursos, está **atrelada à etapa de julgamento**. Quando do julgamento, os licitantes que não concordarem com a decisão poderão entrar com recurso, devendo contestar com fundamentos para que a Administração possa julgar mais uma vez.

Em novo julgamento, se a Administração Pública entender não ser procedente a reclamação, o licitante que passou para a fase de habilitação, para o caso de estar com a documentação correta, passa, em seguida, para a etapa de homologação.

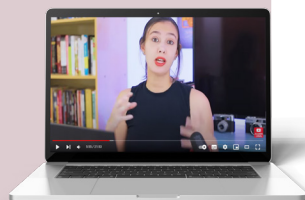
8.7. Homologação

Ao chegar na fase de homologação, chegamos à **etapa final do processo licitatório**. A homologação ocorre após a validação de todas as etapas e, estando tudo conforme a lei, **o licitante é aprovado e a licitação é declarada como aprovada**.



SAIBA MAIS!

Acompanhe a explicação sobre as fases da licitação no vídeo “FASES DA LICITAÇÃO: veja na Lei 14.133/21 o passo a passo para as modalidades PREGÃO e CONCORRÊNCIA”, disponível no canal da Professora Camila Miranda. Clique para acessar.



Acompanhe uma exemplificação prática de um fluxo de tramitação de processos em uma licitação pela Figura 6.

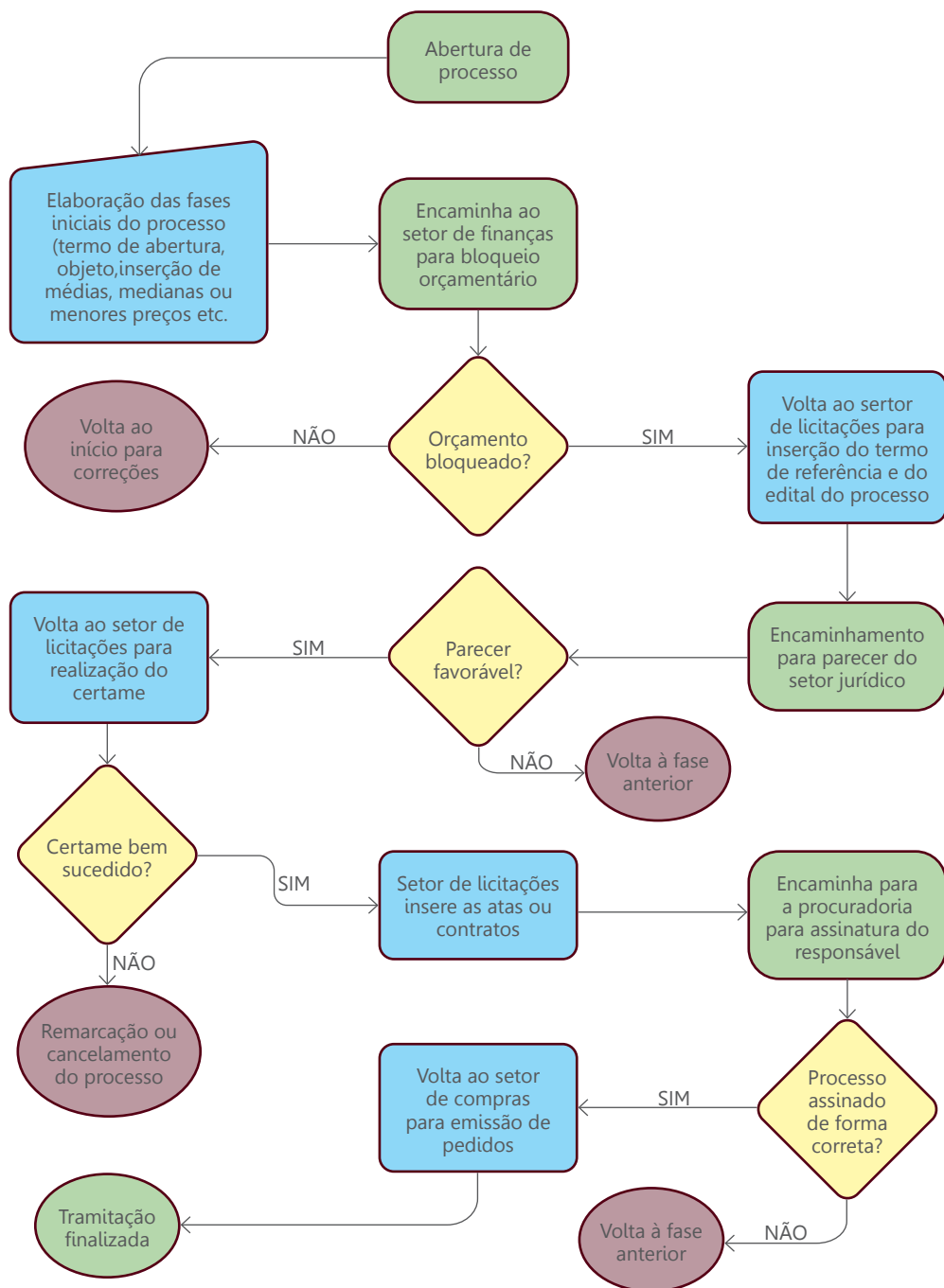


Figura 6: Fluxograma de Tramitação de Processos.

Fonte: Elaboração própria.

9. CONTRATOS

Neste material foram dispostos os aspectos das licitações, sendo elas precedentes aos contratos firmados perante a Administração Pública e os fornecedores de bens e serviços, foco deste tópico.

Na Lei nº 14.133/2021, é possível observar que os contratos firmados entre a Administração Pública e os particulares são nominados como “**contratos administrativos**”, e são regulamentados por cláusulas e preceitos do direito público, sendo aplicados, de forma supletiva, os princípios da teoria geral dos contratos e do direito privado (Brasil, 2021, art. 89).

É importante deixar claro que o conceito a ser compreendido aqui é o de que os contratos, no ambiente das licitações, são indicados como o ajuste entre a Administração Pública e os particulares, gerando vínculos e obrigações recíprocas, já que os contratos são firmados de maneira bilateral, em que ambas as partes têm interesses e deveres assegurados por meio desse instrumento, gerando obrigações a serem honradas.

Nesse contexto, os contratos administrativos são firmados ao final dos trâmites do processo licitatório, ocorrendo a convocação do licitante vencedor, por parte da Administração, para a promoção de ajustes e assinatura do contrato (Brasil, 2021, art. 90). Dessa forma, é importante destacar que o particular passa de licitante vencedor para contratado.

Destaca-se que para atingir o status de contratado plenamente, é preciso redigir o contrato, que deve conter o objeto, os elementos que o caracterizam, a vinculação ao edital e à proposta vencedora, a forma de fornecimento, o preço e a condição de pagamento, os prazos de entrega, entre outras obrigações (Brasil, 2021, art. 92, inc. I-XIX), sendo elaborados com a indicação dos nomes dos envolvidos, sua finalidade, entre outros elementos dessa natureza (Brasil, 2021, art. 89, §1º), além de precisar estabelecer, com clareza, as condições de execução e de cláusulas que definem os direitos e deveres das partes, respeitando o edital do processo licitatório (Brasil, 2021, art. 89, §2º).

Quanto aos prazos, de maneira geral, os contratos terão sua duração divulgada junto ao edital, verificando sempre a disponibilidade de créditos orçamentários para cada novo exercício (Brasil, 2021, art. 105). É válido destacar que a Lei 14.133/2021 indica previsões de duração de 5, 10, 35 anos ou, até mesmo, de prazo indeterminado, para casos especiais (Brasil, 2021, art. 106-110). Nesses casos especiais é importante reforçar que, para a área da saúde, especificamente para do Sistema Único

de Saúde (SUS), há previsão de celebração de contratos de até 10 anos (Brasil, 2021, art. 108), nas hipóteses de:



Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia (Brasil, 2021, art. 75, XII, grifo nosso).

Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou **em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**, nos termos do inciso XII deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado (Brasil, 2021, art. 75, XVI, grifo nosso).



SAIBA MAIS!

Assista ao vídeo “Duração dos contratos - Série Licitações”, do canal da professora Irene Nohara no Youtube. Clique para acessar.



É relevante destacar, ainda, que para a validação do contrato celebrado entre a Administração e o particular, faz-se necessário realizar sua publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (Brasil, 2021, art. 94). Nesse sentido, a divulgação no portal é indispensável para a promoção da eficácia do contrato após uma licitação (Brasil, 2021, art. 94, § 1º), tendo, a partir de sua assinatura, o prazo de 20 dias para registro (Brasil, 2021, art. 94, inc. I).



FIQUE LIGADO!

A eficácia propriamente dita, para o direito, está ligada à aptidão em produzir efeitos jurídicos (MAZZA, 2013).

9.1. Execução e fiscalização dos contratos

Os contratos deverão seguir as normas da Lei nº 14.133/2021 e o que foi acordado entre as partes envolvidas, havendo penalidades para aquele que inexecutar parcialmente ou totalmente o acordado (Brasil, 2021, art. 115). O acompanhamento e a fiscalização de um contrato deverão ser realizados por pelo menos um fiscal de contrato e que, preferencialmente, seja representante da Administração (Brasil, 2021, art. 117).

O fiscal deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato que está fiscalizando e indicar o que é necessário para regularização dos defeitos ou falhas detectadas. (Brasil, 2021, art. 117, §1º). Quando essa intervenção ultrapassar suas competências, o fiscal deverá informar aos seus superiores, os quais, em tempo hábil, farão com que as medidas sejam devidamente tomadas (Brasil, 2021, art. 117, §2º). É válido destacar que o fiscal deverá ter o auxílio da assessoria jurídica do órgão para sanar suas dúvidas e prevenir a ocorrência de riscos na execução da fiscalização do contrato (Brasil, 2021, art. 117, §3º).

No caso das compras, elemento foco no desenvolvimento deste e-book, o recebimento dos materiais é indicado na lei como “objeto do contrato”, havendo duas previsões de recebimento (Brasil, 2021, art. 140). A primeira consiste na forma provisória, sumariamente realizando o acompanhamento e a fiscalização para verificar a conformidade do material com as exigências previstas em contrato (Brasil, 2021, art. 140, inc. IIa). A segunda consiste na forma definitiva, sendo realizada por servidor ou comissão indicada para tal fiscalização, verificando, detalhadamente, o atendimento das exigências do contrato (Brasil, 2021, art. 140, inc. IIb).

Com isso, o contratado terá a obrigação de corrigir, de substituir e de reparar o objeto que apresentar defeitos, incorreções ou vícios relacionados aos materiais utilizados ou até mesmo relacionados à execução da operação (Brasil, 2021, art. 119), sendo ele responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros na execução do contrato (Brasil, 2021, art. 120).

É importante destacar que a Administração Pública segue prerrogativas de, unilateralmente, criar modificações ou realizar a extinção dos contratos, além de estar prevista na lei a prerrogativa de fiscalizar a execução do que foi acordado, aplicar sanções ou ainda ocupar provisoriamente, se necessário for, bens imóveis e móveis quando houver risco à prestação dos serviços ou quando houver a necessidade de realizar a apuração de faltas contratuais (Brasil, 2021, art. 104, inc. I-V).

As alterações unilaterais dos contratos, bem como suas devidas justificativas, são comuns de ocorrer por parte da Administração, já que, quando ocorrem modificações no projeto de execução ou modificação das especificações por parte do contratado, ou ainda quando há necessidade de modificação do valor, da forma de pagamento ou do restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro nos casos de decorrências imprevisíveis, a Administração tem a necessidade de realizar alterações (Brasil, 2021, art. 124, inc. I).

No geral, tais alterações devem ser elaboradas de acordo com o que foi pré-estabelecido no próprio contrato, sendo considerados, na maioria dos casos, o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) ou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já que eles ajustam os valores de forma a garantir a contratação de serviços ou produtos com preços atualizados, resguardando a administração pública e os fornecedores.

Alterações contratuais e de preço ainda estão previstas nos processos de apostilamento ou remanejamento de dotações orçamentárias (Brasil, 2021, art. 136). Nesse sentido, imaginemos um processo licitatório no qual mais de um setor deverá ser atendido, ao mesmo tempo, para aquisição de bens permanentes.

Tomemos como exemplo um processo para aquisição de cadeiras, em que cada setor demanda as seguintes unidades: vigilância (20 unidades), atenção primária (10 unidades), centro especializado (10 unidades) e odontologia (8 unidades). Nesse caso, a legislação permite a criação de um processo licitatório único, com um quantitativo suficiente para o atendimento de todos esses setores, totalizando as 48 unidades necessárias.



Figura 7: Aquisição de Bens Permanentes.

Fonte: Elaboração própria.

O quantitativo apontado deverá ser distribuído de acordo com a demanda de cada um dos setores, respeitando os recursos que os mesmos dispõem em seu orçamento. Entretanto, é importante observar que o apostilamento poderá ocorrer, tendo em vista que é possível haver maior e menor demanda posterior dos setores em relação ao pedido inicial. É válido destacar que essas alterações só poderão ocorrer desde que sejam respeitados os orçamentos dos setores, necessitando de folga orçamentária o setor que solicitar acréscimo. É preciso ainda que ocorra o balanço de distribuição dos itens, tendo em vista que para um solicitar acréscimo, outro deve solicitar decréscimo.

Prosseguindo com o exemplo, caso o setor de atenção primária demande duas unidades a mais, seu pedido será totalizado em 12 cadeiras. Para que essa condição seja viável, é preciso que o setor de atenção primária tenha recursos para realizar o pagamento desse quantitativo adicional e, ainda como condição, é preciso que outro setor não demande todo o quantitativo a ele destinado. Nesse sentido, se no final das contas o setor de vigilância tiver a demanda final real de apenas 18 cadeiras, é realizado o processo de apostilamento ou remanejamento de dotações orçamentárias.



Figura 8: Aquisição de Bens Permanentes com Apostilamento.

Fonte: Elaboração própria.

As extinções dos contratos por parte da administração, estão previstas quando há o não cumprimento ou o cumprimento irregular de normas presentes no edital, no contrato e no projeto; quando não atendidas as determinações emitidas pelo fiscal do contrato; quando há alterações na empresa que ocasionam em incapacidade de concluir o contrato; quando há falência, insolvência, dissolução de sociedade ou falecimento da pessoa contratada; caso fortuito ou de força maior devidamente

comprovados que impeçam a execução do contrato; entre outras (Brasil, 2021, art. 137, inc. I-IX).

Por parte do contratado, o direito à extinção do contrato está prevista nos casos de supressão, por parte da administração, dos valores acordados no contrato, quando maiores que o permitido de 25% para obras, serviços ou compras, e 50% para reforma de edifícios ou equipamentos; suspensão, por parte da Administração, de forma escrita, de mais de três meses; repetição de suspensões que totalizam mais de 90 dias úteis; atraso superior a 2 meses do pagamento; e não liberação do espaço para obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, por parte da Administração (Brasil, 2021, art. 137, § 2º, inc. I-V).

As extinções contratuais podem ser caracterizadas de três maneiras, sendo a primeira determinada por ato unilateral, quando exercida por parte da Administração; a segunda como consensual, quando acordada entre as partes; e a terceira por decisão arbitral, quando decorrente de compromisso arbitral ou decisão judicial (Brasil, 2021, art. 138, inc. I-III). Se constatada irregularidades na execução do contrato ou até mesmo do processo licitatório, quando não há possibilidade de sanar os problemas, a decisão de nulidade do contrato será adotada mediante interesse público (Brasil, 2021, art. 147), realizando avaliações de impactos econômicos e financeiros, riscos sociais, ambientais e de segurança, motivação social e ambiental, entre outras (Brasil, 2021, art. 147, inc. I-XI).

Os contratados serão responsabilizados administrativamente quando ocorrerem as infrações de dar causa à inexecução parcial do contrato; que cause danos à Administração, aos serviços públicos ou interesse coletivo, a partir da inexecução parcial do contrato; quando ocorrer inexecução total do contrato; quando deixarem de entregar as documentações exigidas no certame; quando não mantiver a proposta sem justificativa plausível, quando se comportar de maneira inidônea ou cometer fraudes, entre outras infrações (Brasil, 2021, art. 155, inc. I-XII). As sanções previstas para esses comportamentos são caracterizadas em “advertência; multa; impedimento de licitar ou contratar; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar contratações” (Brasil, 2021, art. 156, inc. I-IV).

Vale destacar que está previsto na lei que as contratações estarão permanentemente observadas sob a ótica de gestão de riscos e controle preventivo, havendo três linhas de defesa estabelecidas (Brasil, 2021, art. 169), sendo a primeira de “servidores, empregados públicos e agentes de licitação”; a segunda composta por assessorias jurídicas; e a terceira pelo tribunal de contas e órgão interno de controle da Administra-

ção (Brasil, 2021, art. 169, inc. I-III). De maneira geral, a Administração é aquela que deve indicar decisões sobre todas as reclamações e solicitações relativas à execução dos contratos redigidos em respeito à Lei nº 14.133/2021 (Brasil, 2021, art. 123).

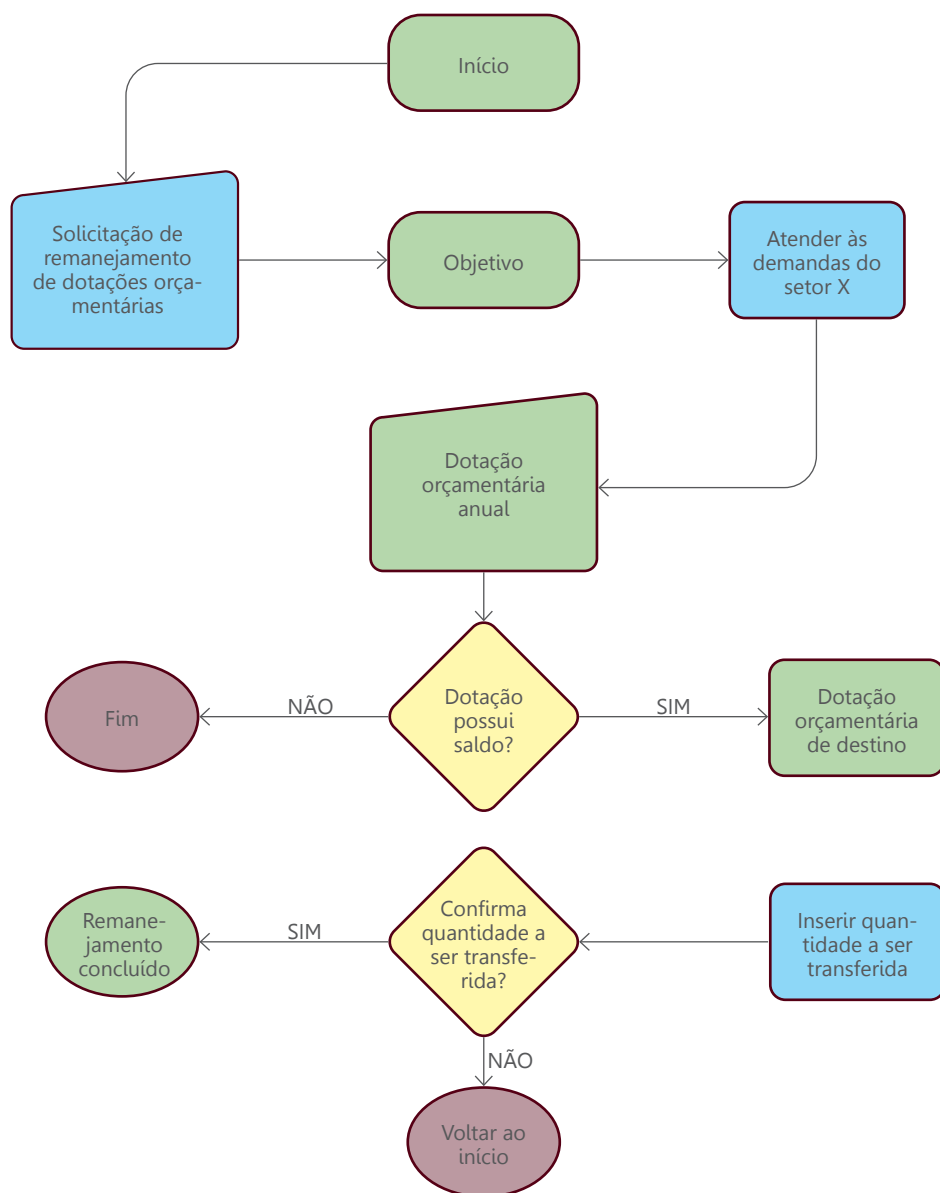


Figura 9: Fluxograma de apostilamento.

Fonte: Elaboração própria.



SAIBA MAIS!

Acompanhe a explicação sobre os contratos administrativos no vídeo “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS e CONCESSÕES na Lei 14.133/21 e CONCESSÃO de serviços públicos”, disponível no canal da Professora Camila Miranda. Clique para acessar.



10. GESTÃO ECONÔMICA

Até aqui, gestores, pudemos compreender aspectos das licitações e contratos, pertencentes à Lei 14.133/2021, citando exemplos voltados para a área da saúde. Vimos que desde os princípios apontados pela lei, as licitações buscam o melhor negócio possível para a Administração Pública.

Nesse sentido, foi possível observar que devemos sempre buscar a contratação mais vantajosa para a Administração, levando em conta, em muitos casos, não apenas o dispêndio inicial, mas também o ciclo de vida do objeto, o que gera, nesse caso, uma necessidade de realização de uma análise mais aprofundada, com expectativas de produzir previsões de dispêndios atrelados ao bem ou serviço.

De maneira geral, é preciso ter atenção para evitar o sobrepreço e o superfaturamento nas licitações. É válido lembrar que o sobrepreço pode ocorrer por falha da Administração ao não pesquisar e precificar o objeto pelo seu valor usual de mercado naquele momento específico.

Lembre-se que os valores são transitórios, com variações de preços positivas e negativas, a depender do mercado. Dessa maneira, sempre realize uma pesquisa no momento da fase preparatória da licitação para construir um parâmetro adequado de referência. Busque ao menos três cotações para observar os valores do mercado em busca do melhor preço.

Por fim, gestores, fiquem sempre atentos na devida execução dos contratos, pois é imprescindível que a fiscalização aconteça regularmente, buscando sempre garantir que aquilo que foi acordado está sendo cumprido.



SAIBA MAIS!

Gestor, nunca deixe de consultar e ler os artigos da lei. A “letra da lei” pode ser lida, na íntegra, clicando aqui.



REFERÊNCIAS

- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 ago. 2023.
- BRASIL, 1942. **Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm. Acesso em: 26 ago. 2023.
- BRASIL, 1993. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm. Acesso em: 20 ago. 2023.
- BRASIL, 2002. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 23 ago. 2023.
- BRASIL, 2002. **Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002**. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#:~:text=Institui%2C%20no%20%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%Aancias. Acesso em: 20 ago. 2023.
- BRASIL, 2011. **Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011**. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador

de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm. Acesso em: 20 ago. 2023.

BRASIL, 2021. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 20 ago. 2023.

CAMARA, Rafael Rodrigues Pessoa de Melo. Visão Geral sobre a Gênese e a Vigência da Nova Lei de Licitações. In: ROCHA, Wesley; VANIN, Fábio Scopel; FIGUEIREDO, Pedro Henrique Poli de. **A Nova Lei de Licitações**. São Paulo: Almedina, 2021. (cap. 2. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU. Portal da Transparência do Governo Federal, Licitações e Contratações). Disponível em: <https://portalda-transparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/licitacoes-e-contratacoes>. Acesso em: 21 ago. 2023.

DIREITO DESENHADO. **Princípios da Licitação (Direito Administrativo)**: Resumo Completo. Youtube, 21 fev. 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g2gnJF_dcYo&ab_channel=DireitoDesenhado. Acesso em: 26 jun. 2023.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 26. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2009.

MARTINS, Sérgio Pinto. **Instituições de direito público e privado**. São Paulo, SP: Atlas, 2014.

MAZZA, Alexandre. **Manual de direito administrativo**. 3. ed. São Paulo, SP: Saraiva Educação SA, 2013.

MIRANDA, Camila. **Contratos administrativos e concessões na Lei 14.133/21 e concessão de serviços públicos**. Youtube, 5 nov. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OO6MtmdG3Ik&ab_channel=ProfessoraCamilaMiranda. Acesso em: 27 jul. 2023.

MIRANDA, Camila. **Fases da licitação**: veja na Lei 14.133/21 o passo a passo para as modalidades pregão e concorrência. Youtube, 22 set. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tHc1lLTDYc0&ab_channel=ProfessoraCamilaMiranda. Acesso em: 27 jul. 2023.

- MIRANDA, Camila. **Tipos e modalidades de licitação na nova lei - Lei 14.133/21**. Youtube, 3 set. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gmwJ1sowOhw&ab_channel=ProfessoraCamilaMiranda. Acesso em: 27 jul. 2023.
- NOHARA, Irene Patrícia Diom. **Duração dos contratos** - Série Licitações. Youtube, 09 ago. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=85V-0k3pc1c&ab_channel=IreneNohara. Acesso em: 01 ago. 2023.
- NOHARA, Irene Patrícia Diom. **Objetivos da Licitação** - Série Licitações. Youtube, 30 abr. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=prpRc_46F-0&ab_channel=IreneNohara. Acesso em: 01 ago. 2023.
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. **Ponto de Controle - Sobrepreço e Superfaturamento**. Youtube, 20 set. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HeF59aU6Vvs&ab_channel=TribunaldeContasdaUni%C3%A3o. Acesso em: 04 jul. 2023.
- OLIVO, Luis Carlos Candelier de. **Direito Administrativo**. 3. ed. Florianópolis, SC: Departamento de Ciências da Administração/UFSC:CAPES:UAB, 2015. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/401410/1/Livro%20Direito%20Administrativo%203ed%20GRAFICA.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2023.

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço muito rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde. Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde são mais efetivos.

Nesse contexto, o projeto Rede para enfrentamento da obesidade e doenças crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG) tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde e Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde – para capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da Atenção Primária à Saúde no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

UFV
Universidade Federal
de Viçosa



IPPDS
Instituto de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Sustentável